

**Nr. 214 Runderlaß des Reichsministers des Innern an die obersten Reichsbehörden. 13.
Dezember 1939***R 43 II/643, Bl. 220 Ausfertigung, Umdruck¹**Beginn:**Beginn:**Betrifft:* Entschädigung von Kriegsschäden.

Von den meisten Ressorts ist bisher der Standpunkt vertreten worden, daß die Frage, ob und inwieweit eine Entschädigung auf die infolge des Krieges eingetretenen Schäden erfolgen solle, allgemein bis zum Kriegsende zurückzustellen sei². Aus diesem Grunde sind bisher zwar Sonderaktionen auf verschiedenen Gebieten eingeleitet worden, die die Folgen des Krieges zu mildern bestimmt waren³; die Entschädigungsfrage ist dabei aber, obwohl die Aktionen zum Teil praktisch zu einer Vorentscheidung führen, bewußt nicht berührt worden. Hierzu bemerke ich das Folgende:

Es ist selbstverständlich richtig, daß die Frage, in welcher Höhe Entschädigungen für Kriegsschäden gewährt werden, von dem Ausgang des Krieges und davon abhängt, wie sich die finanzielle Lage des Reiches dann darstellen wird. Ebenso richtig ist es, daß man bei kürzerer Dauer eines Krieges die Entschädigungsfrage erst nach Kriegsende aufrollt. Zweifellos wird sich auch erst nach Beendigung dieses Krieges abschließend beurteilen lassen, welche Schadensgruppen überhaupt für eine Entschädigung in Frage kommen. Immerhin läßt sich schon jetzt feststellen, daß einige Gruppen von Schäden von jeder Entschädigung auszunehmen sind; das gilt insbesondere für die Vermögensschäden, die als Folge der allgemeinen, durch den Krieg beeinflussten Wirtschaftskonjunktur oder als Folge von Bewirtschaftungsmaßnahmen auftreten. Bei diesen Schäden kann, sofern sich das im Allgemeininteresse als erforderlich erweist, im Wege von wirtschaftlichen Hilfsmaßnahmen, insbesondere von Kredit- und Stillhalte-Aktionen, eingegriffen werden⁴, die Gewährung einer Entschädigung aber kommt hier nicht in Frage. Grundlegend anders zu behandeln sind nach meiner Auffassung aber diejenigen Schäden, die auf unmittelbare Kriegsmaßnahmen zurückzuführen sind, insbesondere Sachschäden durch Waffenwirkung und Sachschäden infolge der Freimachung. Die Abgeltung dieser Schäden bis zum Kriegsende zurückzustellen, ist politisch, wirtschaftlich und stimmungsmäßig nach meiner Überzeugung angesichts der jetzigen Kriegslage untragbar. Nicht notwendig ist allerdings eine sofortige Abschluß-Entschädigung. Eine Vorentscheidung auf diejenigen zerstörten oder in Verlust geratenen Sachen, die der Betroffene für seine Lebenshaltung unbedingt benötigt oder die er zur Deckung von Verbindlichkeiten benutzt hätte, dürfte ausreichen, muß aber nunmehr umgehend eingeleitet werden.

¹ Auch in R 43 II/713, Bl. 37; R 2/29901, Bl. 146; R 3601/3075, Bl. 9.

² Im Kriegsschadenrecht bestand die *PersonenschädenVO* vom 1. 9. 1939: Dok. Nrr. 74 Anm. 23, 139 P. 7. Für das Gebiet der Sachschäden war am 8. 9. 1939 lediglich eine *SachschädenfeststellungsVO* (SSchFV) ergangen; hierzu Dok. Nr. 74 Anm. 35.

³ Etwa zum Ausgleich sog. „Freimachungsschäden“ (vgl. Dok. Nr. 146), ferner zur Gewährung von Vorschüssen auf Gebäudeschäden durch die 2. DVO zur SSchFV vom 11. 12. 1939 (RGBl. I S. 2399) und zum Ausgleich von Schiffahrtsschäden durch die vor der Verkündung stehende 3. DVO vom 18. 12. 1939 (RGBl. I S. 2474). Zu ersterer s. R 2/477d, zu letzterer R 2/25136, Bl. 1–11, 28–39 und R 2/29971–29972 (Umsetzung). Schriftwechsel zu strittigen Einzelfragen in R 2/29901, Bl. 110 ff.

⁴ Vgl. Dok. Nrr. 172, 187.

Diese Regelung ist in meinem Ministerium in Angriff genommen⁵. Ich wäre dankbar, wenn die vorstehenden grundsätzlichen Gesichtspunkte bei allen Maßnahmen schon jetzt berücksichtigt würden⁶.

In Vertretung
Dr. Stuckart

⁵ Gegen Ansätze einzelner Ressorts zu Separatlösungen hatte der RIM bereits mit RdSchr. an die ORBeh. vom 10. 11. 1939 seine Federführung im Kriegsschädenrecht reklamiert und ersucht, ihn „bei der Erörterung aller Maßnahmen, die dazu bestimmt sind, schädigende Wirkungen des Krieges zu beseitigen oder zu mildern, zu beteiligen“. R 43 II/643, Bl. 219; R 1501/3473, unfol.; R 2/29900, Bl. 2.

⁶ Die gesetzl. Weiterbehandlung ruhte bis zum Abschluß des Westfeldzugs und kam dann wieder in Gang, zunächst mit Blick auf die Vermögensschäden: Folgeband, Dok. vom 13. 7. 1940.

Zitierhinweis

Nr. 214 Runderlaß des Reichsministers des Innern an die obersten Reichsbehörden. 13. Dezember 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d214>